

大阪地方裁判所御中

意 見 書

立命館大学大学院法務研究科教授
博士（法学・一橋大学）

三 木 義 一

はじめに

筆者は、長年税法の研究を行ってきた者の一人として、研究者の良心に基づいて、本件争点についての意見を申し上げる。

1 減価償却

本件は税理士に対する損害賠償事案なので、争点としては善管注意義務違反等の有無もあるが、ここでは本事案において「損害額」があるのか、あるとしたらどのように考えるべきかという点に絞って、以下検討していきたい。

先ず、本件原告は損害の前提となる被告の過失について、次のように主張されている。

【原告訴状 5 頁】

被告は原告から二号資産について定率法の計算によることを依頼され、定率法で計算した所得税の確定申告をしておきながら、法で定められた償却方法の届出を怠ったものであり、税務申告のプロである税理士としては、重大な過失と言わざるを得ない。

減価償却費の計上について定率法を依頼したにもかかわらず、届け出でを怠ったために定額法で課税されたことが事案の発端のようである。所得税法では、定額法が原則的方法なので、通常税理士であれば、定率法を依頼されれば届け出を出しているかどうか確認するはずであり、また本件の場合に、そのような届け出も含む委任を受けたのかも定かではないが、償却方法の誤りが原告に損害をもたらしたとの主張である。

この場合に、原告が受けた損害については、次のように主張されている。

【原告訴状 5 頁】

修正申告の結果、原告らは別紙追納金一覧表記載の通りの所得税延滞税、過少申告加算税及び住民税(市民税、府民税)を各納付日に追納した。これは被告が定率法を償却方法として届出しなかったことによって蒙った原告らの損害であり、原告勝則は16,243,000円、同多賀子は21,444,000円である。

要するに、定率法を定額法に修正したことにより増加した税負担がすべて原告の損害であるとして、被告にその賠償を求めていることになる。

しかし、この主張にはかなり無理があり、税法を研究している者の立場から、この主張をそのまま肯定することはできない。というのは、減価償却方法の差違というのは、経費算入の時期のづれにすぎず、早期に経費化するか、それとも安定的に経費化するかの差違に他ならないからである。

つまり、基本的に、被告が主張している次の理解が正しいからである。

【被告準備書面（１） ３～４頁】

定額法によるか定率法によるかは、減価償却の方法の問題であり、使用可能期間全体すなわち減価償却期間の全体を見ると、税額は基本的には公平・平等の負担になる。つまり税金の負担という面では、使用可能期間すなわち減価償却期間のはじめの方により多額の税金を納税する方法を採用するのか、終わりの方により多額の税金を納税する方法を採用するのかという問題になるだけである。従って、はじめの方により多額の税金を納税する方法と終わりの方により多額の税金を納税する方法のどちらの納税方法を納税者が選択するかという問題であって、定率法によるか定額法によるかによって、租税の負担の公平が損なわれることはない。よって、定額法によるのと定率法によるのとで、使用可能期間すなわち減価償却期間全体の納税額に差異が生じることはないというのが原則である。かように、定率法を選択するか定額法を選択するかは、使用可能期間すなわち減価償却期間における減価償却方法の選択の問題であるから、あくまで使用可能期間、すなわち減価償却期間全体で判断すべきであり、単年度ごとに計算すべきこと

このことを、具体的に図示すると次のようになる。

【設例】取得価額１００万円で、耐用年数が５年（残存価額が取得価額の１０％）を例にして簡単に示そう。

（１）定額法

上記の資産を定額法で償却すると、５年間の償却額は次のようになる。

年数	計算式	減価償却額
1	$(100\text{万円} - 10\text{万円}) \times 0.200$ (耐用年数5年の定額法の償却率)	18万円
2	$(100\text{万円} - 10\text{万円}) \times 0.200$	18万円
3	$(100\text{万円} - 10\text{万円}) \times 0.200$	18万円
4	$(100\text{万円} - 10\text{万円}) \times 0.200$	18万円
5	$(100\text{万円} - 10\text{万円}) \times 0.200$	18万円
	合計	90万円

毎年18万円の償却費を必要経費として控除できることになる。

(2) 定率法

これを定率法で償却するとどうなるかを示したのが、次の表である。

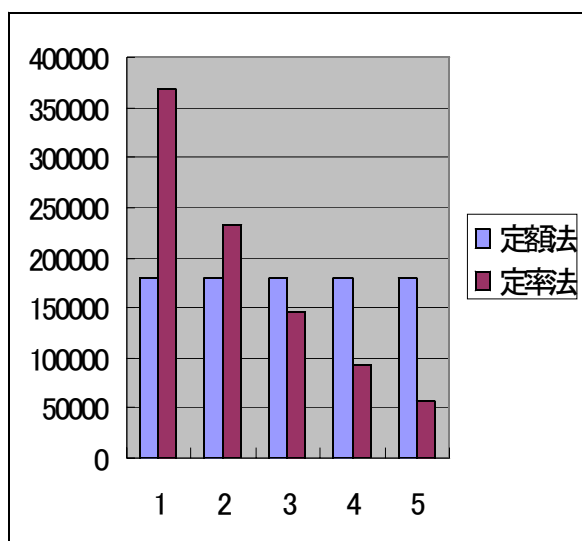
年数	計算式	減価償却額
1	100万円×0.369(耐用年数5年の定率法の償却率)	36.9万円
2	(100万円－36.9万円)×0.369	23.3万円
3	(100万円－36.9万円－23.3万円)×0.369	14.7万円
4	(100万円－36.9万円－23.3万円－14.7万円)×0.369	9.3万円
5	(100万円－36.9万円－23.3万円－14.7万円－9.3万円) ×0.369	5.8万円
合計		90万円

定率法は早めに償却するので、最初は経費が多く出るが、後年度になるに従い額が小さくなる方法である。5年間の償却費とトータルすると原則的に同額となる。この方法は最初に利益が多く出る事業の場合には、利益を減額する効果があるものの、後年度に利益が出る事業にはかえって不利となる。したがって、平均的に利益が見込まれる事業にとってはどちらでも大差はないことになる。

(3) 両者の比較

両者を比較してみよう。下の表のように、一年目は、確かに定額法だと定率法より経費が少なくなるが、その代わりに3年目からは増えることになり、後年度ほどその差は広がる。

	定額法	定率法	差額
1年目	180000	369000	-189000
2年目	180000	233000	-53000
3年目	180000	147000	33000
4年目	180000	93000	87000
5年目	180000	58000	122000



要するに、償却期間を通じてみれば、必要経費として計上できる額に差はないのである。

2 定率法に変更済み

これに対して、原告は次のように主張されている。

【原告 4 月 20 日付準備書面 3 頁】

原告らはその後、税務署への届出によって平成17年度からの減価償却方法が定率法となり(甲11の1, 2)、今後定額法に戻ることはないから、原告らの定額法を用いたことによる損害は平成16年度の申告をもって確定したことになる。

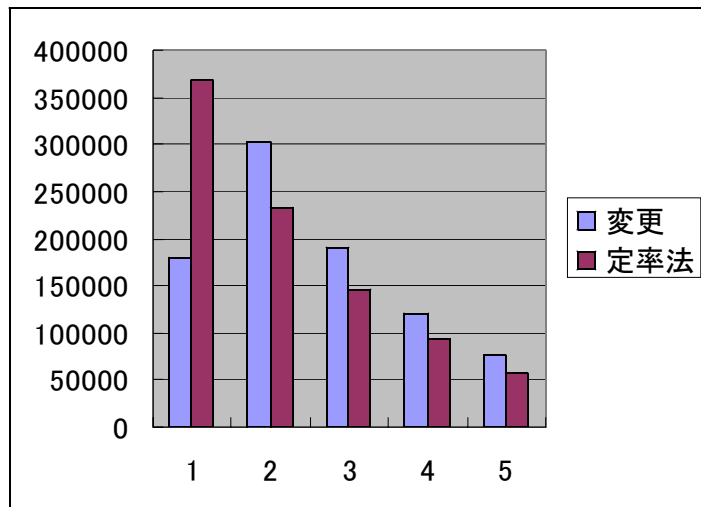
しかし、この主張も減価償却制度とあいえない主張である。

というのは、前述の設例で1年目は定額法だったものが、2年目から定率法にされた場合を考えてみよう。

年数	計算式	減価償却額
1	$(100\text{万円} - 10\text{万円}) \times 0.200$ (耐用年数5年の定額法の償却率)	18万円
2	$(100\text{万円} - 18\text{万円}) \times 0.369$	30.3万円
3	$(100\text{万円} - 18\text{万円} - 30.3\text{万円}) \times 0.369$	19.1万円
4	$(100\text{万円} - 18\text{万円} - 30.3\text{万円} - 19.1\text{万円}) \times 0.369$	12万円
5	$(100\text{万円} - 18\text{万円} - 30.3\text{万円} - 19.1\text{万円} - 12\text{万円}) \times 0.369$	7.6万円
	合計	87万円

定額法を翌年から定率法に変えた場合には、最初から定率法を選択していた場合と比べてみよう。

	変更	定率法	差額
1年目	180000	369000	-189000
2年目	303000	233000	70000
3年目	191000	147000	44000
4年目	120000	93000	27000
5年目	76000	58000	18000



つまり、ここでも、1年目の償却額が少なかったことを反映し、2年目以降の償却額が増えるので結局は同額償却できるのである（設例の5年だと償却率の関係で5年目では少し差が出るが、後年度の考慮すれば最終的にはほぼ同額となる）。

従って、翌年に償却方法を変えたことにより損害額が確定したというのは、無謀な主張といわざるを得ない。

3 税額の損害は予測できない

次に、原告は、仮に減価償却費が被告主張通りだとしても、問題は税額だとして次のようにも主張している。

【原告18年1月24日付準備書面2頁】

被告は減価償却期間全体の税金額を見ると、定率法と定額法とでは差異がないと主張する。しかし、減価償却期間の全体を見て、定率法と定額法で差異のないのはトータルの減価償却費であって、税金ではない。

ここでの主張は、一見、正論のように見える。しかし、トータルで必要経費の額が同額になることを自認するのであれば、税額が過大になることをいかなる根拠で立証しているのか不明である。

この点については、原告は次の主張が対応しているものと思われる。

【原告18年1月24日付準備書面2頁】

仮に原告らの営業の利益が毎年同額であれば、納税額も差異はないことになるが、利益の額が異なれば、定率法と定額法では納税額に差異の生ずることは明らかである。原告らは本件営業の利益が当初は大きくて次第に遞減することを見越して、定率法を採用したものであり、それが定額法によることとなったため、莫大な所得税の追納を強いられることになったのである。又、将来原告が減価償却費を定額法で計算することによって税金の額が定率法より減少して利益を得るという保障は全くない。

定額方法にしたことが将来の利益を生み出すことが確実でないことはその通りであろうが、そうであるならば、課税上の損害をもたらすことも確実ではない。さらに言うならば、現行の事業の推移、あるいは税制改正によって、定額方法であったことが思わぬ課税上の利益をもたらすこともあり得るのである。こうした将来の予測不可能な事情を根拠に損害額の発生を根拠づけるのは、明らかに誤った主張であると言わざるを得ない。

4 損害の内容

それでは、原告には一切損害額の発生がなかったというのも相当ではない。仮に被告に過失があるとした場合には、原則として以下の税負担については、損害賠償の対象になるといえよう。

(1) 本件の場合、修正申告に応じて過少申告加算税が賦課されており、この加算税部分は償却方法を正しく申告していれば防げたものであるので、仮に被告に過失があるのであれば、損害賠償の対象になると思われる。

(2) 延滞税も同様の理由から対象になると解されよう。ただし、原告の保有期間中の通常利率分の金利相当額は控除するのが相当と思われる。

(3) 税額の差額そのものは、償却費に起因するものなので、損害には該当しない。ただし、当該差額から定率方法を選択していた場合にその後の償却期間を通じて生じる所得税負担増を控除した金額に差があれば、その部分は損害になりうる（減価償却償却の場合はほとんどあり得ない）。なお、償却方法を誤っていなければ、早期にこのような多額の税を納付する必要もなかったのであるから、差額の早期納付に伴う金利相当額の負担は損害賠償の対象になろう。

5 過去の判例

償却方法の誤りは長期的に調整されることが当然視されているので、この問題を争った事例はこれまでの裁判例には見いだせなかったが、類似の事例では、本意見書と同様の判断を示している。

事案は、税理士が誤って有価証券売却損を過大に計上し、建物の圧縮積立金を全く計上しなかったために、原告が多額の法人税等を納付せざるを得ない結果を招いたケースである。買い換えた建物の圧縮損を計上しておけば、それに対応して所得が減少したはずである。しかし、圧縮損を計上すると、その後の減価償却費が少額となる。つまり、前にあげた設例で説明すると、100万円の資産に60万円の圧縮損を計上すると、定額法の場合毎年18万円控除できたものが、 $(100 - 10 - 60) \times 0.2 = 6$ 万円に減少してしまい、結局、後年度の税負担で調整されることになる。課税の繰延にすぎないのである。

従って、東京地裁平成5年12月15日判決（判例時報1511号89頁）は被告に過失があったことを認めつつも、その損害額については次のように述べている。

被告らの注意義務違反により、原告は一億一七九三万九六〇〇円の法人税等を納付する結果となったが、これをそのまま原告の損害とすることには疑問がある。

すなわち、圧縮記帳は、税を最終的に減免するものではなく、課税の延期の手段にすぎない。本件の場合も、建物を圧縮記帳の対象とすると、当該建物の帳簿上の取得価額は圧縮された金額となる結果、各事業年度の減価償却費は実際の取得価額で計算される場合よりも少なくなり、圧縮記帳によって当初減った分の法人税が当該建物の耐用年数にわたり徐々に回収されることになる。確かに、翌期以降利益が発生しなければ、減価償却費の多寡にかかわらず、法人税は納付する必要がなくなり、結果として税が減免された観を呈するが、それはたまたまそうただけで、営利を目的とする会社について、翌期以降長期にわたって利益のないという異常な事態を想定して、圧縮記帳をしなかったことによる税額の増加が、当該年度の税額確定と同時に損害として確定すると解することは適当ではない。

したがって、圧縮記帳をしなかったため原告が実際に申告・納付した税額から圧縮記帳をしたと仮定した場合にその後法定償却期間を通じて増加する法人税等の総計（ただし、損害発生時である実際の納付時を基準とすべきであるから、中間利息を控除する）を控除した金額をもって原告の損害とするのが相当である。なお、原告は、圧縮記帳によって一億一七九三万九六〇〇円の納付が不要となれば、年五パーセントでも年間約五九〇万円の運用益が得られ、これで将来の法人税等の増加額の支払が可能となるから、損害金は支払いを余儀なくされた一億一七九三万九六〇〇円であると主張する。しかし、本件の損害は修正申告税額の納付時に発生しており、その時点における金銭的評価を行った額につき原告に損害賠償請求権が与えられるのであるから、その後における運用益を仮定して損害額を考えることは相当でない。また、原告は、昭和六三事業年度から平成四事業年度までは確定申告上計上収益が赤字であり、圧縮記帳の有無にかかわらず納税の必要がないことが確定しているからこの期間の法

人税額は零とすべきであるとも主張するが、右と同様、損害額の金銭的評価時点以降の事情は損害額算定に際し考慮すべきではない。

この裁判例では、早期納付に伴う金利分までも否定しており、その点はやや異論があるが、償却については基本的に正しい判断と思われる。個人事業者の場合も、基本的には法人同様事業を行っており、後年度に所得がないことを前提に議論することはできない。

おわりに

以上、本件の損害額の考え方に絞って意見を申し上げた。原告の多額の負担を早期にしなければならなくなった不満は理解できるが、消費税について専門家の判断を疑問視して自ら確認できる方であれば、有利と考えた定率法を適用するにあたり、そのことを税理士につげ、そうであれば税理士は当然届け出でのことを尋ねたはずである。その意味で、本件の齟齬はどこに原因があったのか、双方の主張を読む限り不明であり、税理士に一方的に過失があったとするのには、相当な違和感があることを最後に述べておきたい。